CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II

CNPJ: 28.589.145/0001-99

CONTRATO Nº 003/2025
Processo Administrativo 003/2025

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre si fazem o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II** e a empresa **JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA,** em decorrência da **Dispensa de Licitação nº 002/2025.**

O **CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II - COISAN**, com sede na Rua Manoel Rodrigues da Conceição, nº 851 — Zona Sul de Ribeira do Pombal - Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.589.145/0001-99, neste ato representado por seu Presidente o **Sr. ALAN CAMILO BARRETO REIS**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 1208633597, expedida pela SSP/BA, e CPF sob no 063.343.585-61, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE,** e a pessoa jurídica **empresa JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA,** inscrição CNPJ Nº **31.060.529/0001-24,** com endereço comercial situado à R. FRANCISCO SA, 207, CENTRO, JANAUBA, MG – 39.442-024, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **WASHINGTON LEITE VIEIRA**, portador(a) da Carteira de Identidade – RG: 1491582 expedida pela (o) SPTC/ES e CPF 089.016.697-81**,** tendo em vista o que consta no **Processo administrativo nº 003/2025** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021 e demais legislações pertinentes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Dispensa de Licitação nº 002/2025,** mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada em engenharia de segurança do trabalho para realizar o Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Atestado de Saúde Ocupacional – ASO periódicos, admissionais e demissionais, e acompanhamento em saúde e segurança do trabalho durante 12 meses, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, Acompanhar o STT e informar ASO no E-social, Treinamento para brigadista, capacitação do PGRSS, acesso, incluir, monitorar e alimentação no sistema do E-social, treinamento e acompanhamento da CIPA, além de cursos e capacitações para o trabalhador e elaborar e aplicar Ginástica laboral, sendo todas as ações desenvolvidas na sede da policlínica para atender a demanda da Policlínica Regional de Saúde em Ribeira do Pombal mantida pelo Consórcio Interfederativo de Saúde Nordeste II.

Item	Descrição	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total
01	ELABORAÇÃO DE PGR - DOCUMENTO NO FORMATO DIGITAL E IMPRESSO	ANUAL	01	R$ 945,83	R$ 945,83
02	ELABORAÇÃO DE PCMSO - DOCUMENTO NO FORMATO DIGITAL E IMPRESSO	ANUAL	01	R$ 846,03	R$ 846,03

03	LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP) - DOCUMENTO NO FORMATO DIGITAL E IMPRESSO	ANUAL	01	R$ 1.263,02	R$ 1.263,02
04	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) COM CONSULTA MÉDICA PRESENCIAL NA SEDE DA POLICLÍNICA	UND	150	R$ 38,61	R$ 5.791,50
05	ACOMPANHAMENTO SST E INFORMAR OS DADOS DO ASO NO E-SOCIAL	MÊS	12	R$ 21,41	R$ 256,92
06	ACESSO, INCLUIR, MONITORAR, ACOMPANHAR E ALIMENTAÇÃO NO SISTEMA DO E-SOCIAL	MÊS	12	R$ 17,66	R$ 211,92
07	GESTÃO SST - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO E-SOCIAL: ASSESSORAR, EMITIR E ENVIAR OSARQUIVOS REFERENTES SST PARA A PLATAFORMA DO E-SOCIAL.	MÊS	12	R$ 527,43	R$ 6.329,16
08	TREINAMENTO PARA BRIGADISTA INCLUINDO MATÉRIAS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, COM EMISSÃO DE CERTIFICADO E BROCHE DE IDENTIFICAÇÃO. QUANTIDADE MÍNIMA 40 PESSOAS.	ANUAL	01	R$ 1.052,75	R$ 1.052,75
09	CAPACITAÇÃO DO PGRSS	ANUAL	01	R$ 782,35	R$ 782,35
10	TREINAMENTO DA CIPA	ANUAL	01	R$ 655,83	R$ 655,83
11	ACOMPANHAMENTO DA CIPA	MÊS	12	R$ 108,00	R$ 1.296,00
12	CURSOS/CAPACITAÇÕES/PALESTRAS/AÇÕES EM SAÚDE SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR	MÊS	12	R$ 59,00	R$ 708,00
13	ELABORAR E APLICAR GINÁSTICA LABORAL	MÊS	12	R$ 217,00	R$ 2.604,00
14	LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT	ANUAL	01	R$ 1.250,00	R$ 1.250,00
15	PPP – PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (SOB DEMANDA).	UND	150	R$ 28,00	R$ 4.200,00

1.2 Vincula-se a esta contratação, independentemente de transcrição, **a Proposta do Contratado** e demais documentos constantes no **Processo Administrativo 003/2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 - O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de **12 (doze) meses,** tendo início na a parir do primeiro dia útil subsequente à publicação no Portal nacional de Compras Públicas - PNCP**,** podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – O valor desta contratação corresponde ao montante de **R$ 28.193,31 (Vinte e Oito Mil Cento e Noventa e Três Reais e Trinta e Um Centavos).**

3.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação;

3.3 - Os preços são fixos e irreajustáveis dentro do prazo de 1 (um) ano, podendo ser reajustado depois deste prazo. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade;

3.4 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação Fatura / Nota Fiscal, através da Fatura / Nota Fiscal que deverá ser emitida em nome do **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE NORDESTE II**

3.5 - Não será efetuado qualquer pagamento a título de antecipação do valor contratado mesmo que a requerimento do interessado.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Órgão / Unidade: 01.01. Consórcio Público Interfederativo de Saúde Nordeste II
Projeto / Atividade: 2005 – Gerenciamento das atividades da Policlínica
Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte: 1880 / 1899

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

5.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133 de 2021, estando **A CONTRATADA** obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

CLÁUSULA SEXTA – MODELO DE EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1. O contrato será gerido por servidor nomeado em portaria.

6.2. O contrato será fiscalizado por servidor nomeado em portaria, respeitando os critérios e dispositivos legais.

6.3. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.5. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

6.6. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

6.7. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.
6.8. A Contratada deverá iniciar a execução do objeto, pelo prazo de 12 meses, iniciando a partir da publicação do contrato no PNCP.
6.9. A execução do contrato será na forma prevista no Termo de referência que embasou a contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES
7.1 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
7.1.1 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato e do Termo de Referência;
7.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
7.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
7.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;
7.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com a legislação.
7.2 - Constituem obrigações da CONTRATADA:
7.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
7.2.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
7.2.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à este Ente Público ou a terceiros;
7.2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;
7.2.5. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;
7.2.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica;
7.2.7. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

7.2.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos.
7.2.9. Assegurar à CONTRATANTE: o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
7.2.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na contratação direta.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 - Este Ente Público poderá aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei 14.133/21, inclusive responsabilização civil e penal na forma da Legislação específica:
I - dar causa à inexecução parcial do contrato: advertência escrita.
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo – multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do valor do contrato;
III - dar causa à inexecução total do contrato - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do valor do contrato;
IV - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) do valor do contrato;
8.2 - Além da multa prevista ficam estabelecidas a possibilidade de extinção do contrato, declaração de inidoneidade e suspensão do direito de licitar e contratar com Este Ente Público, que serão aplicadas em função da natureza e gravidade da falta cometida, garantida a ampla defesa.
8.3 – Este Ente Público reterá dos créditos decorrentes deste Contrato valores suficientes ao pagamento das multas aplicadas e nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

9.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser extinto nas hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
9.2 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na Dispensa de licitação original e sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
9.3 - Os casos de extinção contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa;

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS CASOS OMISSOS

10.1 - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais de licitações e contratos administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PUBLICAÇÃO

11.1 - O presente Contrato tem embasamento legal no A**rt. 75, Inc. II, da Lei 14.133/2021**, da Lei 14.133/2021 e deverá ser publicado nos sítios eletrônicos previsto na mesma legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 - Fica eleito o foro da Ribeira do Pombal - BA como único e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

12.2 - E por estarem justos e contratados firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que produzam os efeitos legais.

Ribeira do pombal - BA, 05 de fevereiro de 2025

Washington Leite Vieira

Assinado digitalmente por Washington Leite Vieira
ND: CN=Washington Leite Vieira, E=licitacoesedispensas@gmail.com
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.06 12:09:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ALAN CAMILO BARRETO REIS
PRESIDENTE
CONTRATANTE

WASHINGTON LEITE VIEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

TESTEMUNHA: _____ **CPF:** _____

TESTEMUNHA: _____ **CPF:** _____